คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๔๙/๒๕๖๘

นางสาว ก. **โจทก์**

บริษัท อ. **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **แม้จำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวใช้บริการกับจำเลยน้อยลง ทำให้รายได้ของจำเลยลดลงและต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างมาก แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากแก่จำเลยในการดำเนินกิจการของตนต่อไปเท่านั้น มิได้ถึงขนาดเป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยสิ้นเชิงในขณะนั้น ดังนั้น การที่จำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งที่ยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยที่จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างได้ แต่ถือได้ว่าจำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทำงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง**

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้าง เป็นเวลา ๓ เดือน ๗ วัน รวมเป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินกรณีหยุดกิจการชั่วคราวสำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังและที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันได้ความว่า จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการจองห้องพักโรงแรมระบบออนไลน์และบริหารจัดการโรงแรม จำเลยจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ให้ปิดสถานประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและสถานประกอบกิจการในลักษณะคล้ายโรงแรมในพื้นที่ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย กรรมการผู้จัดการจำเลยแจ้งให้ลูกจ้างทุกคนรวมถึงโจทก์ทราบว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว รวมถึงสำนักงานสาขาที่โจทก์ทำงานอยู่และเสนอเงื่อนไขว่าจำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่จะให้เงินช่วยเหลือในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ส่วนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่อาจจ่ายเงินช่วยเหลือได้ โจทก์ไม่ยอมรับเงื่อนไขและไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยค้างจ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานว่า กรณีมิใช่การเลิกจ้างแต่เป็นการหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยและโจทก์ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามคำร้อง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์และจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าทำงานในวันหยุดให้แก่โจทก์แล้ว และศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า จำเลยหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวเพราะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อกิจการของจำเลยโดยตรงการหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวของจำเลยจึงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ และเมื่อโจทก์ไม่ยอมรับข้อเสนอของจำเลยที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ถือว่าโจทก์สละสิทธิไม่รับเงินดังกล่าว จึงไม่กำหนดให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ยื่นฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินกรณีหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิอย่างเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งในเงินดังกล่าวแล้ว คำฟ้องโจทก์มิใช่การฟ้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องเงินส่วนนี้อีก ธุรกิจของจำเลยเป็นการบริการจองห้องพัก ไม่ใช่สถานประกอบกิจการโรงแรมหรือสถานที่ซึ่งถูกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือหน่วยงานราชการอื่นสั่งให้ปิด แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะมีผลให้จำเลยประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติลดน้อยลง แต่ยังไม่เป็นเหตุขัดขวางมิให้จำเลยประกอบกิจการได้อย่างสิ้นเชิง จึงไม่ใช่การหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย จำเลยต้องจ่ายเงินร้อย ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการให้แก่โจทก์ตลอดระยะเวลาที่จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทำงานภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยกำหนดจ่ายค่าจ้าง

ให้แก่โจทก์ทุกวันสิ้นเดือน จำเลยจึงต้องจ่ายเงินกรณีหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวสำหรับเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ตามลำดับ เมื่อไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในระหว่างเวลาผิดนัด อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แต่โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จึงกำหนดให้ตามขอ ส่วนเงินกรณีหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งครบกำหนดที่จำเลยต้องจ่ายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยังไม่ถึงกำหนด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินในส่วนนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)” บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์คุ้มครองนายจ้างที่ประสบเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างอย่างรุนแรงจนถึงขั้นนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และในขณะเดียวกันก็มีเจตนารมณ์คุ้มครองลูกจ้างด้วย เพราะหากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวนายจ้างอาจไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานทั้งหมดได้ อาจจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างทำให้ลูกจ้างต้องตกงานขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อน โดยตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานในระหว่างหยุดกิจการนั้น นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการ ยกเว้นแต่เหตุที่ทำให้นายจ้างหยุดกิจการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง คดีนี้จำเลยประกอบธุรกิจให้บริการจองห้องพักโรงแรมระบบออนไลน์และบริหารจัดการโรงแรม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ปิดสถานประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและสถานประกอบกิจการในลักษณะคล้ายโรงแรมในพื้นที่ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จำเลยได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานประกอบการโรงแรมและสถานประกอบกิจการในลักษณะคล้ายโรงแรมดังกล่าว จึงหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของจำเลย จนทำให้จำเลยไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาว่าเหตุที่ทำให้จำเลยหยุดกิจการและผลกระทบที่มีต่อกิจการนั้น ๆ ประกอบกับ คดีนี้ แม้จำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวใช้บริการกับจำเลยน้อยลง ทำให้รายได้ของจำเลยลดลงและต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากก็ตาม แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังกล่าว เป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากแก่จำเลยในการดำเนินกิจการของตนต่อไปเท่านั้น มิได้ถึงขนาดเป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยสิ้นเชิงในขณะนั้น ดังนั้น การที่จำเลย

มีความจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยที่จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างได้ แต่ถือได้ว่าจำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินกรณีหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวสำหรับเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่โจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน
